

Tentamen : **BELASTINGRECHT 3**
Datum : **20 juni 2019**
Beschikbare tijd : **2,5 uur**
Opgesteld door : **Kerngroep Belastingrecht 3**

- Dit tentamen bestaat uit 6 genummerde pagina's. Controleer of deze aanwezig zijn.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	10 punten
Opgave 2	20 punten
Opgave 3	20 punten
Opgave 4	15 punten
Opgave 5	15 punten
Opgave 6	10 punten
Opgave 7	10 punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag het in het Onderwijsprogramma opgenomen wetboek worden geraadpleegd. Dit wetboek is uitsluitend toegestaan *zonder* aantekeningen en/of verwijzingen naar wetsartikelen. Arceringen en onderstrepingen zijn *wel* toegestaan. Voorts is het gebruik van tabs niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij het wetboek wordt geleverd of lege, *onbeschreven* tabs (in verschillende kleuren is toegestaan).
- Telefonisch worden geen uitslagen bekendgemaakt.

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2019, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Veel succes!

De gang van zaken tijdens tentamens

Tijdens het tentamen is het belangrijk dat u de volgende zaken in acht neemt:

- a. Kom in stilte de tentamenzaal binnen; spreken is niet toegestaan.
- b. Neem plaats bij de tentamentafel met uw tentamenummer.
- c. Als u hebt plaatsgenomen mag u meteen met het tentamen beginnen.
- d. Vul het personaliaformulier geheel in en plaats uw handtekening.
- e. Leg uw legitimatie klaar.
- f. Schrijf uw uitwerkingen **DUIDELIJK** en **LEESBAAR** op.
- g. Lever het werk in op tentamenpapier (dus niet op kladpapier).
- h. Plaats uw tentamenummer (dus geen naam of studentnummer) in het vakje aan de rechterbovenzijde van elk in te leveren vel tentamenpapier;
- i. Vermeld op elk vel het desbetreffende tentamen en de datum.
- j. Vermeld op elk vel het nummer van het vraagstuk.
- k. Plaats op het in te leveren werk op elk vel doorlopende paginanummers achter het woord "pagina".
- l. Leg de uitwerkingsvellen op volgorde en doe het geheel in het omslagblad, waarbij op het omslagblad het tentamenummer dient te worden vermeld.
- m. Laat het tentamenwerk dat u wilt inleveren en - indien van toepassing - de rekenmachine van Nyenrode midden op tafel achter en neem alle overige spullen mee.
- n. Verlaat vervolgens zonder te spreken de zaal en de sporthal.

Volg in alle gevallen de instructies van de surveillanten op.

Het gebruik van balpen is verplicht.

N.B. Het doorwerken nadat de tentamentijd is verstreken, heeft tot gevolg dat het tentamen niet zal worden ingenomen. Dus het in orde maken van de uitwerking(en) zoals is vermeld onder **h t/m l** van deze instructie, dient te worden afgerond binnen de beschikbare tentamentijd.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2019.

Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

OPGAVE 1 (10 punten)

Piet Knoops bezit 100% van de aandelen in Knoops Auto's BV gevestigd te Laren. Knoops Auto's BV handelt in luxueuze auto's. Op de balans van Knoops Auto's BV staat een prachtige oldtimer; een Ferrari uit 1964, die in de showroom van de autozaak staat. De boekwaarde van de Ferrari bedraagt € 50.000. De waarde in het economische verkeer bedraagt € 80.000. Knoops Auto's BV draagt eind 2018 de Ferrari voor boekwaarde over aan Arie, de oudste zoon van Piet Knoops. Arie is een echte Ferrari liefhebber en ziet hierdoor een jongensdroom uitkomen. Knoops Auto's BV heeft over 2018 € 1 miljoen winst behaald.

Gevraagd:

- a. Benoem de vier voorwaarden van een uitdeling.
- b. Is hier sprake van een uitdeling? Zo ja, waarom en voor hoeveel; zo neen, waarom niet?

Knoops Auto's BV heeft verder in 2018 voor € 100.000 uitgaven gedaan aan kosten voor de dressuurpaarden van Piet. Piet besteedt zijn vrije tijd hoofdzakelijk aan het berijden en verzorgen van zijn dressuurpaarden. Er is geen sprake van reclamekosten voor Knoops Auto's BV. Knoops Auto's BV ontvangt hiervoor geen vergoeding van Piet.

Gevraagd:

- c. Geef aan wat de essentie is van het renpaardenarrest van HR BNB 2002/290.

OPGAVE 2 (20 punten)

Jan Pietersen is directeur en groot aandeelhouder (90%) van Pietersen Holding BV. Pietersen Holding BV is sinds 1 januari 2017 als moedermaatschappij gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Pietersen Techniek BV en Pietersen Architecten BV. Alle vennootschappen zijn gevestigd in Amsterdam. Ten behoeve van de aangifte vennootschapsbelasting 2018 worden de navolgende gegevens verstrekt.

- a. Het fiscaal beginvermogen is € 4.250.000 en het fiscaal eindvermogen is € 6.750.000. Op de begin- en eindbalans worden geen te betalen of te ontvangen bedragen aan vennootschapsbelasting c.q. dividend(-belasting) opgenomen. Eventuele fiscale reserves zijn in de vermogenspositie begrepen.
- b. In 2018 heeft een kapitaalstorting plaatsgevonden in Pietersen Holding BV. De kapitaalstorting bedroeg € 200.000.
- c. Pietersen Techniek BV heeft een schuld aan Pietersen Holding BV van € 100.000. De betaalde zakelijke rente over 2018 bedroeg € 4.000.
- d. Pietersen Holding BV heeft in 2018 25% van de aandelen in Jens Architecten BV te Amstelveen verworven. De advieskosten in verband met de aankoop van de aandelen bedroegen € 10.000.
- e. Pietersen Holding BV heeft in 2018 haar in 2015 verworven aandelenbezit van 10% van de aandelen in Jens Bouw BV te Arnhem verkocht. Zij heeft daarbij een winst gemaakt van € 40.000.
- f. Pietersen Holding BV verhuurt voor € 50.000 een pand aan Ron Pietersen, de zoon van Jan, die daarin een bloemenwinkel exploiteert. Een zakelijke huur zou € 65.000 hebben bedragen.
- g. Pietersen Holding BV heeft over 2018 aan haar commissaris-natuurlijk persoon, die 10% van de aandelen in Pietersen Holding BV bezit, een vergoeding voor zijn toezichthoudende taak ten behoeve van aandeelhouders betaald van € 30.000.
- h. Ter zake van de verkoop van een buiten gebruik gesteld bedrijfspand is in 2018 terecht een herinvesteringsreserve gevormd van € 175.000.
- i. Pietersen Holding BV heeft in 2018 een gift gedaan aan het Rode Kruis van € 40.000.
- j. Ultimo 2017 heeft Pietersen Architecten BV nog voorvoegingsverliezen te verrekenen uit 2016 van € 150.000. Pietersen Architecten BV heeft in 2018 voor € 120.000 bijgedragen aan de winst van de fiscale eenheid.

Gevraagd:

Bepaal het belastbare bedrag 2018 voor Pietersen Holding BV door middel van een vermogensvergelijking. Geef voor ieder van bovenstaande onderdelen (a t/m j) de betekenis aan voor de bepaling van het belastbare bedrag 2018 van Pietersen Holding BV.

OPGAVE 3 (20 punten)

In het arrest HR BNB 1988/217 worden drie gevallen genoemd waardoor vreemd vermogen voor fiscale toepassingen wordt geherkwalificeerd tot fiscaal eigen vermogen. Een van die gevallen is de schijnlening.

Gevraagd:

- a. Welke twee andere gevallen worden in het arrest HR BNB 1988/217 genoemd waardoor vreemd vermogen voor fiscale toepassingen wordt geherkwalificeerd tot fiscaal eigen vermogen?

Van der Meer Holding BV bezit 35% van de aandelen in Un Beetje Meer BV die gespecialiseerd is in computers. Beide vennootschappen zijn gevestigd in Utrecht. Van der Meer Holding BV heeft € 200.000 uitgeleend aan Un Beetje Meer BV. De leningsvoorwaarden zijn zodanig vastgesteld dat sprake is van een geldlening in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969 (hybride lening). Un Beetje Meer BV betaalt over 2018 een zakelijke rente van € 8.000.

Gevraagd:

- b. Noem drie eisen, waaraan, in beginsel, een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een geldlening in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969.
- c. Geef onder vermelding van het van toepassing zijnde wetsartikel aan of de rente op de lening bij Van der Meer Holding BV belast is.

Van der Meer Holding BV bezit daarnaast alle aandelen in Itrix BV te Zeist die software voor computers ontwikkelt. Itrix BV heeft in 2018 50% van de aandelen in Data BV te Tilburg gekocht van een derde. Voor de financiering van deze aankoop heeft Itrix BV € 500.000 geleend van Van der Meer Holding BV, waarvoor Itrix BV in 2018 een zakelijke rente heeft betaald van € 10.000. Aan de schuld liggen niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag. Van der Meer Holding BV is erg winstgevend en beschikt niet over nog te verrekenen verliezen.

Gevraagd:

- d. Is de rente op de lening bij Itrix BV aftrekbaar?

OPGAVE 4 (15 punten)

A BV bezit gedurende meerdere jaren 50% van de aandelen in B BV en 30% van de aandelen in C BV. Daarnaast bezit A BV 6% van de aandelen in D BV. D BV is in 2018 geliquideerd (ontbonden en vereffend). Het opgeofferd bedrag voor D BV bedroeg € 70.000 en de liquidatie-uitkering bedroeg € 15.000. Alle BV's zijn in Nederland gevestigd en onderworpen aan het normale vennootschapsbelastingtarief.

De winst van A BV in 2018 bedraagt € 600.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de volgende gebeurtenissen die zich in 2018 hebben voorgedaan:

- i) De dochtervennootschap B BV keert een dividend uit van € 200.000;
- ii) De aandelen in C BV zijn voor € 25.000 in waarde gedaald;
- iii) A BV heeft een bedrag van € 10.000 betaald voor advieskosten welke zijn gemaakt in verband met de uitbreiding met 10% van de aandelen in B BV;
- iv) De liquidatie van D BV.

Gevraagd:

- a. Hoeveel bedraagt het belastbare bedrag van A BV over 2018? Geef daarbij gemotiveerd aan of en in hoeverre de gebeurtenissen i) tot en met iv) al dan niet tot het belastbare bedrag van A BV over 2018 behoren.
- b. Wat is de ratio van de liquidatieverliesregeling van art. 13d Wet Vpb 1969?

OPGAVE 5 (15 punten)

Baumart Holding GmbH, gevestigd te München (Duitsland), bezit vanaf 1 juli 2018 alle aandelen in de in Amsterdam gevestigde vennootschap Baumart Amsterdam BV en 95% van de aandelen van de in Utrecht gevestigde Baumart Utrecht BV. Zustervennootschappen Baumart Amsterdam BV en Baumart Utrecht BV wensen per 1 januari 2019 een fiscale eenheid vennootschapsbelasting te vormen.

Gevraagd:

- a. Geef onder vermelding van het artikel, lid en onderdeel van de wettelijke bepaling(en) aan of en in hoeverre Baumart Amsterdam BV en Baumart Utrecht BV per 1 januari 2019 kunnen worden opgenomen in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
- b. Voor welke datum dienen Baumart Amsterdam BV en Baumart Utrecht BV het verzoek in te dienen om per 1 januari 2019 gevoegd te zijn in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting?
- c. Wie wordt de moeder in voornoemde fiscale eenheid vennootschapsbelasting?
- d. Zou een fiscale eenheid tussen Baumart Amsterdam BV en Baumart Utrecht BV kunnen worden gevormd indien - in afwijking van de casusgegevens - Baumart Holding GmbH zou zijn vervangen door Baumart Holding Inc, gevestigd in de USA?

Baumart Holding GmbH bezit daarnaast alle aandelen van de in Tilburg gevestigde Baumart Tilburg BV. Baumart Tilburg BV bezit 95% van de aandelen van de in Keulen (Duitsland) gevestigde Baumart Keulen GmbH. Baumart Keulen GmbH bezit alle aandelen van de in Maastricht gevestigde Baumart Maastricht BV.

Gevraagd:

- e. Kan Baumart Keulen GmbH en/of Baumart Maastricht BV worden opgenomen in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met als moedermaatschappij Baumart Tilburg BV?

OPGAVE 6 (10 punten)

X BV wenst met toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit (ex artikel 14 Wet Vpb 1969) de gehele onderneming van Y BV over te nemen tegen uitreiking van aandelen. Beide BV's zijn in Nederland gevestigd. De fiscale vermogensopstellingen van beide vennootschappen vertonen ultimo 2018 het volgende beeld.

X BV (bedragen x € 1.000)

Onroerende goederen	360	Aandelenkapitaal (100 aandelen)	100
Overige activa	340	Winstreserves	400
		Passiva	200
Totaal	700	Totaal	700

Y BV (bedragen x € 1.000)

Onroerende goederen	250	Aandelenkapitaal (50 aandelen)	50
Overige activa	150	Winstreserves	220
		Passiva	130
Totaal	400	Totaal	400

De stille reserves in X BV bedragen € 250.000, de stille reserves in Y BV bedragen € 100.000. De latente vennootschapsbelasting bedraagt 20%.

Gevraagd:

Hoeveel aandelen dient X BV uit te geven om de onderneming van Y BV over te nemen?

OPGAVE 7 (10 punten)

Een van de doelstellingen van de Belastingdienst is compliance bevorderen van de belastingplichtigen.

Gevraagd:

a. Geef drie voorbeelden van compliance.

Een van de voordelen van horizontaal toezicht is een prettige en efficiënte relatie tussen belastingplichtige en de Belastingdienst.

Gevraagd:

b. Geef nog twee voordelen van horizontaal toezicht.